



341040000154899147

SMLOUVA o SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

(dále jen „Smlouva“ - strana 1/2)

PŘEDMĚT SMLOUVY - innogy se zavazuje dodávat Zákazníkovi elektřinu a zajistit na vlastní jméno a účet službu distribuční soustavy. Zákazník se zavazuje zaplatit innogy za dodanou elektřinu a související služby innogy cenu stanovenou innogy a za službu distribuční soustavy a ostatní regulované služby cenu dle účinného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ("ERÚ").

DODÁVKA ELEKTŘINY - Dodávka elektřiny probíhá v souladu s Obchodními podmínkami sružených služeb dodávky elektřiny č. 07/2023 ("OP") zveřejněnými na webu innogy.cz, Ceníkem a Ceníkem služeb, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, a jde-li o spotřebitele, v souladu s příloženými Informacemi k návrhu Smlouvy/Dodatku. Zákazník potvrzuje, že byl s těmito dokumenty v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy seznámen, porozuměl jim, jejich ustanovení mu byla vysvětlena a bez výhrad je akceptuje. innogy je oprávněna OP a uvedené dokumenty měnit na základě důvodů uvedených v OP. Vyrozumění o navrhované změně smluvních podmínek může být realizováno zasláním listiny, e-mailu, SMS, v zákaznické aplikaci či telefonicky.

UZAVŘENÍ A TRVÁNÍ SMLOUVY - Smlouva je uzavřena na dobu určitou 36 měsíců ("Základní doba") od jejího uzavření (platnosti) a nelze ji předčasně vypovědět, nestanoví-li zákon jinak. Zákazník má právo písemně odstoupit od Smlouvy v případě jejího porušení podstatným způsobem ze strany innogy či ji vypovědět v případě nesouhlasu s návrhem změny smluvních podmínek. Podrobnosti (vč. lhůt a situací, v nichž právo na odstoupení nevzniká) stanoví OP a energetický zákon ("EZ"). Nevypoví-li jedna ze Stran písemně druhé Straně Smlouvu nejdříve 20. den před koncem doby jejího trvání, prodlužuje se marným uplynutím této lhůty doba jejího trvání bez dalšího vždy o 24 měsíců ("Prolongace") navazujících na Základní dobu nebo Prolongaci počínaje následujícím dnem po jejich uplynutí, a to i opakovaně. Smlouva je uzavřena na základě písemné podepsané nabídky doručené Zákazníkovi ze strany innogy ("Nabídka"). Lhůta pro přijetí Nabídky a doručení podepsané Smlouvy končí dnem uvedeným níže, Smlouvy doručené později nebudou akceptovány a považují se za neuzavřené. Pokud innogy ve lhůtě 30 dnů ode dne pozdního doručení Smlouvy prokazatelně sdělí Zákazníkovi, že ji akceptuje, je Smlouva uzavřena. Smlouva nabývá platnosti dnem doručení podepsané/akceptované Smlouvy do innogy a účinnosti dnem TZD ve smyslu čl. 2.1 OP (viz níže), není-li pro určitá ustanovení ujednáno jinak, přičemž innogy je oprávněna sdělením zasláným Zákazníkovi TZD z důvodů uvedených v OP jednostranně a přiměřeně změnit. innogy je oprávněna odstoupit od této Smlouvy ve lhůtě 90 dnů od jejího uzavření, pokud požadovaný TZD sjednaný ve Smlouvě nebo v souladu s ní následně upravený innogy nastane za více než 18 měsíců od podpisu Smlouvy. Smlouvu lze uzavřít též elektronicky způsobem uvedenými v OP. Listinnou formu Smlouvy vč. souvis. dokumentů lze konvertovat do elektronické formy způsobem a s důsledky uvedenými v OP.

CENOVÉ PODMÍNKY - Cena za dodávku silové elektřiny je stanovena v Ceníku níže uvedeného produktu ("Ceník") a cena služeb v Ceníku služeb ("Ceník služeb"), které jsou zveřejněny na webu innogy.cz jako platné pro nabídky innogy v rámci níže uvedeného produktu v den podpisu Smlouvy za innogy. Má-li produkt ceny určeny dle distribučních zón, platí vždy Ceník a Ceník služeb pro tu distribuční zónu, kde se nachází odběrné místo ("OM") Zákazníka. Ceny za dodávku silové elektřiny určené Ceníkem jsou platné a účinné pro smluvní vztah mezi Stranami po dobu 36 měsíců ode dne platnosti Smlouvy (včetně) a jsou cenami neměnnými, přičemž pro každý kalendářní rok Základní doby mohou být stanoveny v odlišné výši. Cena za službu distribuční soustavy a ostatní regulované služby je stanovena cenovým rozhodnutím ERÚ pro příslušné období a distribuční zónu, v níž se nachází OM Zákazníka. Cena za dodávku silové elektřiny bude v případě Prolongace sjednána v ceníku produktu elektřina Garance 24, který bude platný v kalendářním měsíci předcházejícím kalendářní měsíc, jenž předchází kalendářní měsíc, do něhož spadá poslední den přísl. období trvání Smlouvy, a který bude zveřejněn nejpozději 50 dní před takovým dnem na webu innogy.cz. Zákazník je povinen se s ním seznámit do 20. dne před takovým dnem. V případě zrušení sjednaného produktu nebo produktu, k němuž se váže Ceník pro Prolongaci, je innogy oprávněna Zákazníkovi změnit produkt vymezený zejm. cenou a dobou trvání Smlouvy pro Prolongaci. Podrobnosti takové změny smluvních podmínek upravují OP.

SMLUVNÍ SANKCE - Strany utvrzují řádné splnění významných povinností dle Smlouvy pokutami. Zákazník je povinen uhradit innogy pokutu určenou jako násobek částky 800 Kč pro kat. Domácnost či 4 000 Kč pro kat. Podnikatel a počtu kalendářních měsíců, vč. započatých a nedokončených, následujících po dni ukončení nebo přerušení dodávky od innogy do konce sjednané doby trvání Smlouvy (nebo Prolongace), pokud: (i) opakovaně (tzn. dva a vícekrát) poruší kteroukoli platební povinnost dle Smlouvy (bez ohledu na to, zda jde o tutéž či různé povinnosti, a zda následně dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany innogy), nebo (ii) způsobí nemožnost dodávky ze strany innogy, nebo (iii) učiní bez souhlasu innogy či bez důvodu na její straně jakýkoli projev vůle směřující k předčasnému ukončení Smlouvy či změně dodavatele v rozporu se závazkem na dobu určitou dle Smlouvy (bez ohledu na to, vůči komu byl učiněn, zda se tak stalo opožděně, zda trpěl vadami, či na to, jak a kým je Smlouva/dodávka následně ukončena; za takový projev vůle se považuje i plná moc ke změně dodavatele či opožděně doručená výpověď Smlouvy na dobu určitou ke sjednanému dni jejího ukončení ve spojení se změnou dodavatele). V případě Zákazníka s distr. sazbou D01d nebo C01d dle Ceníku se pokuty dle předchozí věty snižují o 1/2. Zákazník se zproští povinnosti úhrady pokuty dle (iii), pokud svůj projev vůle včas odvolá/

vezme zpět a odstraní jeho následky vůči innogy. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu poskytnout innogy součinnost nezbytnou k zahájení dodávky na základě Smlouvy, zejména nečinít právní či jiná jednání bránící v plnění takového jejího závazku (vč. provedení změny dodavatele), vyjma těch, k nimž je oprávněn ze zákona. V případě porušení této povinnosti je Zákazník povinen zaplatit innogy pokutu 3 000 Kč pro kat. Domácnost a 10 000 Kč pro kat. Podnikatel. Stejnou pokutu je povinen uhradit Zákazník, který uvede innogy v omyl tím, že ukončí Smlouvu dohodou nebo výpovědí dle § 11e EZ, a v rozporu s důvodem v ní uvedeným bude v OM pokračovat v odběru u jiného dodavatele. Zákazník je povinen zaplatit innogy pokutu ve výši 100 Kč za každý jednotlivý případ prodlení s jakoukoli platbou dle této Smlouvy přesahující 10 dní. Nárok na úrok z prodlení v zákonné výši tím není dotčen. Zákazník je povinen vyúčtovanou pokutu uhradit ve lhůtě platné pro splatnost vyúčtování dle OP. Pokuty zahrnují též příp. náhradu škody vzniklou innogy v důsledku porušení utvrzené povinnosti Zákazníkem (vyjma škody dle čl. 7.2. OP). innogy má vedle práva na pokutu též právo na náhradu škody vyplývající z porušení téže povinnosti v rozsahu převyšujícím uhrazenou pokutu. innogy je povinna uhradit Zákazníkovi se splat. 30 dnů od doručení výzvy pokutu 3 000 Kč, pokud z důvodu výhradně na její straně: (i) neprovede změnu dodavatele/nezahájí dodávku dle Smlouvy, (ii) dojde k přerušení dodávky do OM Zákazníka na základě její neoprávněné žádosti, a dále pokutu 100 Kč v případě prodlení více než 10 dní s vrácením přeplatku nad 500 Kč. Tím není dotčeno právo Zákazníka na náhradu škody převyšující uhrazenou pokutu. Zákazník bere na vědomí, že v případě nedodržení standardů kvality dodávek má na žádost nárok na náhrady dle vyhl. č. 540/2005 Sb. Pokuty/náhrady nejsou započitatelné oproti pohledávkám innogy. Ustanovení tohoto a násl. článku jsou účinná dnem platnosti Smlouvy.

PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA - Zákazník prohlašuje, že: (i) si je vědom, že innogy zajistí elektřinu pro skupinu zákazníků, do níž spadá, na základě smluvních a zákonných povinností v předstihu na příslušné období trvání Smlouvy, a to na zákl. tzv. důvodně předpokládané spotřeby dle EZ pro stanovení záloh; ačkoli se nejedná o odběrovou povinnost, na straně innogy tak vzniká legitimní očekávání, že Zákazník v závislosti na faktorech ovlivňujících spotřebu příslušné množství elektřiny odebere, (ii) si je vědom, že z této Smlouvy benefituje jistotou nezvýšení ceny elektřiny po sjednanou dobu oproti innogy variantně nabízené smlouvě na dobu neurčitou, je však zavázán k pokutě s funkcí náhrady škody, pokud z důvodů na jeho straně dojde k předčasnému ukončení Smlouvy na dobu určitou či ukončení dodávky od innogy, (iii) si je vědom, že v případě porušení jeho závazku ze Smlouvy, který způsobí její předčasné ukončení či ukončení dodávky, může innogy vzniknout škoda zejména v důsledku kolísání nákupních/prodejních cen elektřiny v čase na velkoobchodním trhu vč. zajištění měnového rizika, marně vynaložených akvizičních/provizních nákladů a dodatečných admin. nákladů, (iv) seznámil se předem s textem obou stran Smlouvy a s informacemi o zpracování osobních údajů na webu innogy.cz, innogy mu s dostatečným předstihem před podpisem sdělila informace o sml. vztahu tak, aby jeho podpis vyjadřoval informovaný projev vůle, (v) je oprávněn závazek pro dané OM uzavřít, jím uvedené údaje jsou pravdivé a úplné, v uplynulých 3 letech neměl vůči innogy peněžité závazek po splatnosti; v případě nepravdivosti tohoto prohlášení (v) je innogy oprávněna ve lhůtě 30 dnů od zjištění této skutečnosti od Smlouvy odstoupit.

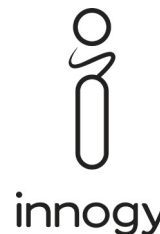
Smlouva pokračuje na další straně.

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

(strana 2/2)

uzavřená mezi následujícími Smluvními stranami („Strany“):

OBCHODNÍK: innogy Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 100 00 Praha 10,
IČ: 49903209, DIČ: CZ49903209, zápis v OR: MěS v Praze, sp.zn.: C 220583 (v dokumentu jako „innogy“)



Kód prodejce: Kód kampaně:

ZÁKAZNÍK (ztotožněn dle občanského průkazu/obchodního rejstříku)

Kategorie: ☐ Domácnost ☒ Podnikatel Číslo Zákazníka: 9620083144 Číslo obj. Zákazníka:*)
Titul, jméno, příjmení / Firma: Kemp Carlsbad s.r.o.
Datum narození / IČ: 23430567 Zapsán v OR:
Adresa: Chebská 38 / 5, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen: Oleg Stepeniev ☒ statut. orgán ☐ plná moc ☐ ze zákona

Adresa pro doručování ☒ stejná jako adresa zákazníka ☐ jiná: ☐ odlišný příjemce korespondence

Titul, jméno, příjmení / Firma: Kemp Carlsbad s.r.o.
Adresa: Chebská 38 / 5, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Telefon:*) E-mail:*)

Nastavení platebního styku

Výše zálohy (Kč): 5860,00 ☐ SIPO Spojovací číslo SIPO: ☐ přímé inkaso ☒ příkaz k úhradě
☒ měsíčně ☐ čtvrtletně Číslo účtu: 000131 - 3569410227 / 0100
Vyrovnání přeplatku: ☐ převod do záloh ☒ převod na účet ☐ složenka B Vyrovnání nedoplatku: ☐ přímé inkaso ☒ příkaz k úhradě
☐ Požaduji nastavit jako číslo účtu pro platební styk s Obchodníkem číslo účtu, ze kterého provedu první úhradu zálohy, nebo faktury.

SMLOVNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY

Produkt: elektřina Optimal 36 **Lhůta pro přijetí Nabídky a doručení podepsané Smlouvy:** 18.07.2025
Důvod: ☐ Nový odběr ☐ Změna zákazníka (přepis) ☒ Změna dodavatele - původní dodavatel: CENTROPOL ENERGY, a.s.

Odběrné místo

EAN: 859182400800465196 **Plánovaná spotřeba:** VT: 2,000 /NT: 8,000 MWh/rok
Adresa: Březová parc.504, 360 01 Březová
Způsob připojení: ☐ 1fázové ☒ 3fázové Hodnota jističe před elektroměrem: 80 A
Výrobní číslo elektroměru: 1570273525 Stav elektroměru: VT: 78853 kWh /NT: 86801 kWh
Vaše upřesnění místa odběru:

Obchodní sazba, distribuční sazba

STANDARD	AKU 8	E MOBILITA	AKU 16	PŘÍMOTOP	TEPELNÉ ČERPADLO	EL. TOPENÍ	VÍKEND	VEŘ. OSVĚTL.
☐ D01d ☐ D02d ☐ C01d ☐ C02d ☐ C03d	☐ D25d ☐ D26d ☒ C25d ☐ C26d	☐ D27d ☐ C27d	☐ D35d ☐ C35d	☐ D45d ☐ C45d ☐ C46d	☐ D56d ☐ C56d	☐ D57d	☐ D61d	☐ C62d

Požadovaný termín zahájení dodávky ("TZD") - účinnost Smlouvy: 13.08.2025

*) nepovinný údaj

Zvláštní ujednání (Zákazník dále sjednává a prohlašuje, že se seznámil s podmínkami služby / služeb)

Zákazník prohlašuje, že ke dni účinnosti této Smlouvy nemá, resp. nebude mít pro stejné OM uzavřenou či podepsanou jinou smlouvu/dodatek na dodávky elektřiny od innogy na dobu určitou. V případě zjištění nepravdivosti tohoto prohlášení ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této Smlouvy Zákazníkem do innogy se Smlouva bez dalšího od počátku ruší, přičemž Zákazník o tom nemusí být informován. To neplatí, pokud innogy ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení Smlouvy Zákazníkem prokazatelně sdělí Zákazníkovi, že ji akceptuje a považuje za uzavřenou. Tato Smlouva nahrazuje případné předchozí smlouvy/dodatky mezi Stranami (vyjma uvedených v předchozím prohlášení) upravující dodávky elektřiny pro stejné OM.

Zákazník - místo a datum:	Za innogy - místo a datum:
Karlovy Vary - pobočka 18.07.2025	Karlovy Vary 14.07.2025
 Podpis/e-podpis/elektronická akceptace	 Ing. David Konvalina, ředitel prodeje domácnostem a malooběratelům
	 Ing. Martin Trubka, ředitel řízení produktového portfolia

Jsme tu pro Vás: **800 11 33 55 • www.innogy.cz •** hustá síť poboček

innogy / Powered by MVM